بُغيةُ المُحتاج

إلى مسائل فرائض المِنهاج



تأليف:

الشيخ حسن جيلانى إبرهيم

وعليه تعليقات المؤلف

الناشر

مكتبة حسن البصرى

الجوّال: 617571717



حقوق الطبع محفوظة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

المقدمة

الحمد لله الذى يرث الأرض ومن عليها وهو خيرالوارثين، وأشهد أن لآإله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداعبده ورسو له، المبين إرث كل ذي حق من المستحقين،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

أمّا بعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم، المرتجي غفران المساوي، حسن جيلانى، قد سألنى من لايسعنى مخالفته أن أجعل مسائل لطيفة، على فرائض منهاج الطالبين للإمام النووي[1]رحمه الله فأجبته إلى ذلك مع عدم تأهلي وقلة معرفتى، وجمعت ماأمكن لي جمعه فى هذه الوُريقات وسميته(**بُغية المحتاج إلى مسائل فرائض المنهاج**) وليس لي فيه إلّا النقل من أفواه الفقهاء الثقات وكتبهم، وحذفت النسبة إليهم فرارا من التطويل لأنه يكسر القلوب الراغبة، وما وجدْتَ فيه من خطإ فهومنى، فالمرجو ممن إطلع عليه أن يصلحه ولايلومنى

(1) هوأبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي

فإني بالعجز معلوم، ومثلى عن الخطإ غير معصوم، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، ونافعا للراغبين فيه بقلب سليم، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .

{كتاب الفرائض}

أي مسائل قسمة المواريث، جمع فريضة بمعنى مفروضة-[1] أي مقدرة- لما فيها من السهام المقدرة، فغُلبت الفرائض على غيرها، لفضلها ولكثرتها ولعمومها ولتقديرالشارع لها ولورودها فى النص أيضا، ولهم نصيب مقدر بخلاف العصبة، وتفسير الكتاب بالمسائل غير مستقيم، وأجيب عن هذا بأن الكتاب يجمع على ستةغالبا: منها باب، وفصل، وفرع، وخاتمة، وتنبيه، ومسائل،ويُزاد فائدة، فيكون العدد سبعة، فلابأس بتعبيره[2]بما يجمع لأنهامن جملة مااشتمل عليه الكتاب.

والفرض لغة يأتى على ستة معان:التقدير **قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾**[3]

وأتى بمعنى القطع، **قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧ ﴾**[4]

(1) فعيلة بمعنى مفعولة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله
(2) أي بتفسيره
(3) سورة البقرة .الآية (237).
(4)سورة النساء .الآية (7).

وأتى بمعنى الإنزال، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴾ [1]

وأتى بمعنى التبيين، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ ﴾ [2]

وأتى بمعنى الإحلال، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ ﴾ [3] وأتى بمعنى الإعطاء، تقول العرب لأصبت من فلان فرضا–أي عطية–ولاقرضا [4]

ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعانى الستة، لما فيها من السهام المقدرة والمقادير المقتطعة، والإعطاء المجردة، وبين الله لكل وارث نصيبه، وإحلاله، وإنزاله سُمي به الفرائض.

وشرعا : نصيب مقدر للوارث، وخرج بمقدر ماتأخذه العصبة، وبشرع ما قدرالموصِى للموصَى له، وبالوارث مستحق الزكاة، والأصل فى

([1])سورة القصص .الآية (85).

([2])سورة التحريم .الآية (2).

([3])سورة الأحزاب. الأية (38)

([4]) زاد بعضهم فقال: وأتى بمعنى الإ يجاب، قال تعالى "فمن فرض فيهن الحج" وأتى بمعنى السنة" فرض رسول الله "وأتى بمعنى القراءة، تقول فرضتُ حزبي، وتكون تسعة

الفرائض قبل الإجماع آيات المواريث، وأحاديث الآتية، وأركانه ثلاثة : وارث ، ومورّث، وموروث ، وشرائطه أربعة :

الأول : تحققق حياة الوارث بعد موت مورّثه يقينا ولو بلحظة.

الثانى : تحقق موت المورّث، أوإلحاقه بالموت تقديرا، كجنين إنفصل ميتا فى حياة أمه أوبعد موتها بجناية موجبة للغرة، أو حكما كمفقود حكم القاضى بموته .

الثالث: معرفة إدلاء الوارث للميت، إما بقرابة، أو نكاح، أوولاء.

الرابع: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا، وهذه الأخيرة يُشترط للقاضى .

وآياته ثلاثة﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ ﴾الآية [1]

﴿ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ ﴾ الآية [2].﴿ يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِ ۚ ﴾الآية [3].وأحاديثه كثيرة منها "ألحقو الفرائض بأهلها[4] فما بقي فلأولى رجل ذكر "[5].

قيل فما فائدة ذِكر ذكَربعد رجل؟أجيب بأنه للتأكيد ولئلّايُتوهم أنه مقا بل للصبي بل المراد أنه مقابل الأنثى وحينئذ يرفع التوهم.

منها :"إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلاوصية لوارث" [6].

([1])سورة النساء .الآية (11). فيهاإرث الأصول والفروع

([2])سورة النساء .الآية (12). فيها إرث الزوجين والإخوة والأخوات من الأم

([3])سورة النساء .الآية (176). فيها إرث الإخوة والأخوات لأبوين أولأب

([4])أي المستحقين لها بنص القرآن

([5]) رواه البخاري،(6732)ومسلم،(1615)والترمذي،(2098)

([6])رواه النسائي ،(3641)والترمذي،(2120)وأبوداود،(2870)

فأبطل الله حرمان أهل الجاهلية النساء والصبيان والشيوخ .

واشتهرت الأخبار بالحثّ على تعليمها وتعلّمها منها:

"تعلّمو الفرائض وعلّموها الناس: فإنى إمرؤ مقبوض وأن العلم سيُقبض مع صاحبه وتظهرالفتن حتى يختلف إثنان فى الفريضة فلا يجدان من يقضى بينهما"وفى رواية من يفصل بينهما" [1].

منها : "تعلّمو الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنها أول علم يُنسى [2]

أي كثرنسيانه من غيره

منها : "تعلّمو الفرائض فإنه أول علم يُنزع من أمتى"[3].

أي يُفقد بموت أهله ويُرفع بموتهم وليس المراد من صدورهم بخلاف القرآن، فإن آخر الزمان يُرفع من صدورهم والمصاحف .

([1])رواه النسائي،(6272) والبيهقي،(2277)

([2])رواه الدارمي،(2893)وابن ماجه،(2719)

([3])رواه الحاكم،(7948) والدارقطنى،(4059)

واختلف العلماء فى تأويل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه نصف العلم على أقوال أحسنها بأنه إعتبار الحال فإن حال الناس حياة ووفاة، فالفرائض تتعلق بحال الوفاة وسائرالعلوم يتعلق بحال الحياة .

وقيل النصف بمعنى الصنف وإن كان أحدهما أكثرأفرادا من الآخر

كما قال الشاعر :

إذا مِتُ كان الناس نصفان شامت.. وآخر مُثن بالذى كنت أصنع[1]

وقيل إن العلم يُستفاد من النص تارة، ومن القياس تارة أخرى، وعلم الفرائض يُستفاد من النص فقط ، وقيل غيرذلك.

قال عمر رضي الله عنه :إذا تحدثتم فتحدثو باالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمي وفى رواية بالفرائض[2]

واشتهر من الصحابة رضي الله عنهم بعلم الفرائض أربعة :عليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، ولم يتفق هؤلاء الأربعة علي مسألة واحدة إلا وافقتهم الأمة ولم يختلفو علي مسألة واحدة إلا وقفو

(1) وقد ورد هذا البيت على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها،اوأن اسم كان ضميرالشان والناس مبتدء،وخبره نصفان والجملة خبر كان

(2)رواه البيهقي،(12178)

فرادى، ثلاثة فى جانب، وواحد فى جانب وهو زيد، واختار الشافعي رحمه الله تعالى مذهب زيد، لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله صلى الله عليه وسلم "أفرضكم زيد"[1].

ومتى إختار مذهبه نظر فى أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها لا أنه قلّده لأن المجتهد لا يقلّد مجتهدا.

ويحتاج علم الفرائض إلى ثلاثة علوم، علم الفتوى بأن يعلم القاسم نصيب كل وارث من التركة .

وعلم النسب بأن يعلم الوارث كيفية إنتسابه للميت.

وعلم الحساب[2]بأن يعلم القاسم من أيّ حساب تخرج منه المسألة .

وفوائده تسعة كما نُقل عن العلماء.

أحدها : لاتقوم الساعة مادام من يعرف الفرائض .

الثانية : من تعلّم علم الفرائض لايقبض روحه ملك الموت بل يقبض رضوان خازن الجنة .

الثالثة: من تعلّم الفرائض أظله الله يوم لاظل إلا ظله.

([1])أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود سبل السلام (903)

([2])لأن حقيقته مركبة من فقه وحساب

الرابعة : من تعلّم الفرائض فله عُشر ما أورث بلا منّة .

الخامسة : من تعلّم الفرائض لايموت حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له .

السادسة : من تعلّم الفرائض تيسر له علم الحساب .

السابعة : من تعلّم الفرائض فكأنما أدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها .

الثامنة : من تعلّم الفرائض فقد جاوز الصراط كالبرق الخاطف .

التاسعة : من تعلّم الفرائض دخل الجنة بغير حساب [1]

وموانع الإرث سبعة :

أحدها : أن يكون كافرا

ثانيا : أن يكون رقيقا .

ثالثا: أن يكون أحدهما مرتدا .

رابعا: أن يكون قاتلا .

خامسا: أن يكوناماتامعاَ.

(1)لم أجد لها دليلا إلاما نقلته من أفواه مشايخنا

سادسا: أن يكون الميت نبيا لخبر الصحيحيين"نحن معاشر الأنبياء نرث ولانُورث ما تركناه صدقة" [1]

سابعا : أن يكون الوارث ولدالدورالحكمى الآتي بيانه إن شاءالله تعالى:

وموجبات التوقف أربعة:

الأول : شك فى النسب كأن يدعى إثنان نسب الميت .

الثانى:شك فى الحمل كقول المصنف: ولو خلّف حملا يرث بكل تقدير كحمل زوجته، أو قد يرث تقديرا دون تقدير كحمل زوجة عمه.

الثالث: شك فى الوجود كالمفقود .

الرابع: شك فى الذكورة كالخنثى .

وللإرث أربعة أقسام : قسم يرث ويُورث كالأخوين ،وقسم لايرث ولايُورث كالمرتد ، وقسم لايرث ويُورث كالعتيق إلا صورتان الآتيان ،وقسم يرث ولايُورث كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لخبر السابق .

([1])رواه البخاري،(6726) ومسلم،(1758)

قول المصنف: يُبدأ من تركة الميت[1] وجوبا بمؤنة تجهيزه ثم تُقضى ديونه ثم تُنفّذ وصاياه من ثلث الباقى بعد إخراج دينه كما نبه عليه المصنف بثُم ثم يُقسم الباقى بين الورثة.والتركة ما يخلّف الميت من مال، كدِية أُخِذَتْ من قاتله بناءاً على الأصح وهو دخولها فى ملكه قبل موته، وما وقع فى شبكة نصبها فى حال حياته ووقع صيد بعد موته، وخمر تخللت بعد موته – أي صارت خلّا–، واختصاص ككلب معلّم، وسرجين، وجلد ميتة لم يُدبغ، وحق كخيار،وحد قذف، وشفعة .

ومؤنة التجهيز مايحتاج إليه الميت من كفن، وحنوط ،وأجرة غسل، وحمل، وأجرة حفروطم وغير ذلك .

قلت– أي كما قال النووي – فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجانى والمرهون والمبيع إذامات المشتري مفلسابالثمن قُدم ذلك الحق على مؤنة تجهيزه والله أعلم.

وقد نظم بعضهم الحقوق المتعلقة بالتركة فقال:

(1)والتعبير بالتركة أولى من التعبير بالمال

يُقدم فى الميراث نذر ومسكن .... زكاة ومرهون مبيع لمفلس
وجان قراض ثم قرض كتابة ... ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس[1]

واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور :وجود أسبابه ، وشروطه ، وإنتفاء موانعه،

وقد شرع المصنف: فى بيان أمرالأول فقال : وأسباب الإرث[2] أربعة : قرابة، ونكاح، وولاء، والرّابع الإسلام.

أولها: القرابة كأب وابن إلاصورتان:

الأولى: كأن مات الملتقط عن لقيط وأخ، فيقول الأخ هذا ابن أخى فيتوقف قبول إقراره أن يكون وارثا حائزا، فلايكون وارثا إن كان الإبن وارثا، فيُعطى الأخ المال، والإبن يثبت له النسب،وهذا هوالدور الحكمي وهو أن يلزم من ثبوت الإرث نفيه .

(1)وهذه عشرة وقد أوصلها بعضهم الى نحو ثماني عشرة صورة

(2) هو لغة البقاء وإنتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، وشرعا حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما اوزو جية اوولآء اوإسلام، فالوارث بمعنى الباقي،ومن أسما ئه تعالى الوارث أي الباقي بعد فناء خلقه

الثانية : لواشترى شخص بعض أقاربه فى مرض موته عتق عليه ولاإرث، لأنه يؤدي إرثه إلى عدم إرثه كما يُعلم من الدور الحكمي الآتى بيانه فى الزوجة.

وثانيها: النكاح إلا صورتان :

الأولى : كأن تزوج زوجة كتابية فلا توارث بينهما إن مات أحدهما .

الثانية : كأن أعتق أمَّة تخرج من ثلث ماله فى مرض موته وتزوج بها لا ترثه، للدور إذ لو ورثت لكان عتقها وصية لوارث فيتوقف عتقهاعلى إجازة الورثة وهي منها، وإجازتها تتوقف على سبق حريتها فأدى إرثها إلى عدم إرثها .

.**فائدة** :لوكان لشخص عبد وأمتان ، فزوّج عبده أمتيه ، فأعتق عبده وإحدى أمتيه ، ثم تزوّج العتيق حرة مسلمة وكتابية ، ثم مات العتيق عنهن فواحدة لها مهر وإرث وهي الحرة المسلمة، وواحدة لامهر ولاإرث لها وهي الأمة،وواحدة لها مهرولاإرث وهي الكتابية، وواحدة لها إرث ولامهر وهي العتيقة.

وثالثها: الولاء :فيرث المعتق العتيق ولاعكس إجماعا إلا صورتان :

الأولى : كأن أعتق كافرعبدا كافرا فأسلم العتيق وغزا مع الإمام فسُب الكفار فاختار الإمام بالرِق فقسم على الغانمين فصار السيد عبد عتيقه ثم أعتقه فيتوارثان.

الثانية : كأن أعتق شخص عبدا فاشترى العتيق أبامعتقه ثم أعتقه فيتوارثان فيرث السيد بالمباشرة والعتيق بالإنجرار لأنه يرث من حيث كونه معتقا أبا معتقه فيجرّ إليه الولاء منه. مسألة:لو إشترت بنت أباها فعتق عليها،ثم إشترى الأب عبدا وأعتقه، ثم مات الأب عنها وعن إبن له، ثم مات عتيقه عنهما،فميراثه للإبن دون البنت،لأنه عصبة معتق بنفسه من النسب وهي معتق المعتق،والأول أقوى وتُسمى هذه مسألة القضاة لما قيل إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض حيث جعلوا الميراث للبنت لكونها معتقة المعتق، وغفلوا عن كون عصبة المعتق من النسب مقدما على معتق المعتق.

ورابعها: الإسلام[1]، فتُصرف التركة لبيت المال إرثا للمسلمين لالمصلحة إذا لم يكن وارثا بالأسباب الثلاثة المتقدمة ولقوله صلى الله عليه وسلم "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه"[2].

ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد بالذكر كلّا منها، وإذا كان الرابع عاما أفرد بالذكر

فائدة : قال بعضهم يمكن إجتماع الأربعة فى شخص واحد، كأن يملك بنت عمه ثم أعتقها ثم تزوّج بها ثم تموت عنه ولاوارث لها غيره،نعم يرث بزوجية وقرابة، لأن الإسلام والولاء محجوب بالقرابة .

والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة بالإختصار[3]، وبالبسط خمسة عشر،وعدّ المصنف بقوله :

(1) وهذا عند الشافعية والما لكية وأما الثلاثة الأولى من الأسباب فمجمع عليها

(2)رواه أبوداود،(2899)

(3) إثنان من أسفل النسب، وإثنان من أعلاه، وأربعة من الحواشي، وإثنان من غير النسب، وهما الزوج والمعتق

الإبن ، وابن الإبن وإن سفل ، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ لأبوين، وابنه، والعم لأبوين، وابنه، والزوج، والمعتق، ويُزاد بالبسط خمسة، أخ لأب، وابنه، وعم لأب، وابنه، وأخ لأم .

والمجمع على إرثهن من النساء سبعة بالإختصار[1]، وبالبسط عشرة، وعدّ المصنف بقوله:

البنت، وبنت الإبن وإن سفلت، والأم، والجدة للأم وإن علت، والأخت لأبوين، والزوجة، والمعتقة ، ويُزاد بالبسط ثلاثة، جدة لأب، وأخت لأب ، وأخت لأم .

فلو إجتمع كل الرجال- ويلزم كون الميت أنثى- ورث منهم ثلاثة،الأب، والإبن، والزوج فقط لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعا، لأن الأب يحجب الأصول، والإبن يحجب الفروع، والحواشى يُحجب بهما، أصل المسألة إثنا عشر ومنها تصح، للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس إثنان، والباقى وهو سبعة للإبن، أو إجتمع كل النساء- ويلزم كون الميت ذكرا-ورث منهن خمسة، البنت، وبنت

(1) ثنتان من أسفل النسب، وثنتان من أعلاه، وواحدة من الحواشي، وثنتان من غير النسب، وهما الزوجة والمعتقة

الإبن والأخت لأبوين، والأم، والزوجة ،لأن من بقي محجوب بغير الزوجة، لأن البنت وبنت الإبن تحجبان أختا لأم والمعتقة، وتحجب الأم الجدتين، والأختُ لأبوين تحجب أختا لأب، أصل المسألة من أربعة وعشرين ومنها تصح .

للبنت النصف إثنا عشر، وبنت الإبن السدس أربعة، والأم السدس أربعة، والزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى واحد للأخت .

قول المصنف: أو الذين يُمكن إجتماعهم من الصنفين فالأبوان[1]، والإبن، والبنت، وأحد الزوجين، فإن كان الميت أنثى أصلها من إثنى عشر، وللأبوين السدسان أربعة، والزوج الربع ثلاثة، والباقى خمسة بين الإبن والبنت، لها ثلث، وله ثلثان، ولايجدان ثلثا صحيحا فيُضرب رؤوسهما وهو ثلاثة في إثنى عشر تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح ، للأبوين السدسان إثناعشر، وللزوج الربع تسعة، والباقى خمسة عشر،للإبن منهاعشرة، وللبنت منها خمسة، وإن كان الميت ذكرا أصلها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان

(1) أي فا لوارث منهم في المسألتين خمسة

ثمانية، والباقى ثلاثة عشر، بين الإبن والبنت، تأخذ ثلثا، وهويأخذ ثلثين، ولايجدان منها ثلثا صحيحا، فيُضرب رؤوسهما فى أربعة وعشرين تبلغ إثنين وسبعين ومنها تصح، للزوجة الثمن تسعة، وللأبوين السدسان أربعة وعشرون، ويبقى تسعة وثلاثون،للإبن منها ستة وعشرون، وللبنت منها ثلاثة عشر .

تنبيه

أفهم قول المصنف: أحد الزوجين إستحالة إجتماع الزوجين على ميت واحد وهوكذلك قال: الزركشي[1]رحمه الله تعالى، يتصور ذلك، نعم لو أقام رجل بينة على ميت مكفّن أوملفوف أنه إمرأته وهؤلاء أولادها وهم خمسة ذكور، وأقامت إمرأة بينة كذلك وقالت هؤلاء أولاده وهم خمسة ذكور، فكُشف عورته للضرورة، فإذا هو خنثى له آلتان آلة الرجال وآلة النساء ففيها قولان :

(1) هوأبو عبد الله، بد رالد ين، محمد بن بهادر بن عبدالله الزر كشي المصري

الأول : يُرجح بينة الرجل فيُعمل بها وجوبا،كماقاله الأستاذ أبوطاهرلأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي، والمشاهدة أقوى، وهذاهوالمعتمد.

الثانى : يُقسم المال بينهم، للزوجة الثمن، وللزوج الربع للمخاصمة، أصلها من إثنى عشر من مسألة الزوج، فلاتنقسم بينهم، فيُضرب مخرج الربع فى إثنى عشر، تبلغ ثمانية وأربعين للزوج الربع إثنا عشر، فتأخذ الزوجة منه ثلاثة، وأولادها كذلك،ويبقى للزوج ستة، وللأبوين السدسان ستة عشر، ويبقى عشرون ولأولاد الزوج منها عشرة، وأولادها كذلك،لكن الثلاثة الأولى لاتنقسم بين أولادها فيُضرب رؤوسهم وهو خمسة فى ثمانية وأربعين، تبلغ مائتين وأربعين ومنها تصح، للزوج الربع ستون، وللزوجة الثمن ثلاثون، وللأبوين السدسان ثمانون، ولكل إبن من أولاد الزوج والزوجة سبعة، وهذه المسألة شهيرة عند الفقهاء بمسألة الملفوفة .

قول المصنف: ولو فُقدو كلهم أوبعضهم فأصل المذهب أنه لايُورّث ذوُو الأرحام، ولايُرد على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، هذا

متفق بين المتقدمين والمتأخرين والمتقدمون عند الشافعية من قبل الأربعمائة،والمتأخرون من بعد الأربعمأئة، لكن هذا بحسب الإصطلاح القديم، وإلا فالمتقدمون من قبل الشيخين، والمتأخرون من بعدهما .

وأفتى المتأخرون[1] إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد[2] على أهل الفرض غير الزوجين مافضل عن فروضهم بالنسبة أي نسبة فروضهم، والرد أربعة أحوال[3] فإن كان من يُردعليه شخصا واحدا كبنت واحدة أخذت النصف بالفرض،والباقى بالرد، وإن كان أكثرمن واحد كثلاث بنات فأكثر، أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة، لكل بنت ثلاثة بالفرض والرد،[4] أو كان صنفين كبنت وأم أصلها من ستة، للبنت النصف، وللأم السدس، ويبقى بعدأخذ فروضهما إثنان، فلا تنقسم عليهما[5] فيُضرب رؤوسهما فى ستة تبلغ إثنى عشر ومنها تصح،

([1])من أصحاب الشافعية أي أكثرهم

([2])هو زيادة في قدرالسهام ونقص في عددها عكس العول وهوزيادة في عدد السهام ونقص في قدرها

([3]) و من جهة أخرى يُقسم إلى ثلاثة،الرد الطويل،والرد القصير،وبلا رد في الزج، وكذلك في الزوجة وحنئذ يكون سبعة

([4]) لأن للبنات الثلثان ستة لكل بنت إثنان، والثلاثة الباقية بالرد لكل بنت واحد،

([5]) أي الأم والبنت

للبنت النصف ستة، وللأم السدس إثنان، ويبقى أربعة،يُقال في الرد، للأم الربع واحد، وللبنت ثلاثة أرباعه .

أوكان ثلاثة أصناف كبنت وأم وزوج فتصح من إثنى عشر للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم إثنان، ويبقى واحد فيُضرب مخرج الربع فيه تبلغ أربعة، للأم الربع، وللبنت ثلاثة أرباعه، ويُسمى هذا، باالردالقصير فى الزوج.

وأما الردالطويل فيه،هو أن يُضرب مخرج الربع فى إثني عشرتبلغ ثمانية وأربعين، للبنت أربعة وعشرون، وللزوج إثنا عشر، وللأم ثمانية، ويبقى أربعة، للأم الربع ، وللبنت ثلاثة أرباعه.

وبلا رد فيه،هو أن يُضرب مخرج الربع فى أربعة تبلغ ستة عشر،للزوج الربع أربعة، وللأم ثلاثة فرضاوردا، وللبنت تسعة فرضا وردا.

هذا إن كان معهما[1] زوج، وإلا بأن كانت معهما زوجة، مثالها ففي بنت وأم وزوجة أصلها من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللبنت النصف إثنا عشر،وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى بعد إخراج فروضهم

(1)أي البنت والأم

خمسة، فتُضرب مخرج الربع فيها تبلغ عشرين، للأم الربع، خمسة، وللبنت ثلاثة أرباعه خمسة عشر،ويُسمى هذا، باالرد القصير فى الزوجة.

وأما الردالطويل فيها،هوأن يُضرب مخرج الربع فى أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ومنها تصح، للبنت ثمانية وأربعون،وللأم ستة عشر، وللزوجة إثنا عشر،ويبقى عشرون، للأم الربع خمسة، وللبنت ثلاثة أرباعه خمسة عشر .

وبلا رد فيها،هو أن يُضرب مخرج الربع فى ثمانية تبلغ إثنين وثلاثين ومنها تصح، للزوجة أربعة، وللبنت إحدى وعشرون فرضا وردا،وللأم سبعة فرضا وردا.

قول المصنف: فإن لم يكونو- أي لم يُوجد أهل الفرض- صُرف المال إلى ذوي الأرحام[1] وعدّ المصنف فى كتابه وهي تنقسم إلى أربعة أقسام

([1])وهم شرعا كل قريب، وفي إصطلاح الفرضيين ما ذكره المصنف في كتابه

الأول: من ينتمى إلى الميت، وهم الفروع من أولاد البنات، وأولاد بنات الإبن وإن نزلو .

الثانى : من ينتمى الميتُ إليهم، وهم الأصول من الأجداد والجدات الساقطين وإن علو .

الثالث : من ينتمى إلى أبوي الميت أو أحدهما، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة للأم وإن نزلو .

الرابع : من ينتمى إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام والأخوال والخالات وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلو .

و كيفية إرثهم ثلاثة مذاهب، مذهب أهل الرحم، ومذهب أهل التنزيل، ومذهب أهل القرابة،

أما مذهب الرحم فهو التسوية بين ذوي الأرحام لافرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى وقد هُجرهذا ولايُوجد من يفتى به .

وأما مذهب أهل القرابة فهو توريث الأقرب فالأقرب إلى الميت فإن استوا فى القرب إليه يُقدم الأسبق إلى وارث، وإن استوا فى القرب إلى الميت والوارث وُرثو جميعا .

وأما مذهب أهل التنزيل- وهو الأصح- فهو أنُ ينزل كل فرع منزلة أصله الذى يدلى به إلى الميت فيُجعل ولد البنت والأخت كأميهما، وبنت الأخ كأبيها، والأجداد والجدات كل بمنزلة ولده الذى يدلى به إلى الميت، والأخوال والخالات كالأم لاالجد،والعم للأم والعمة وبنات الأعمام كالأب لاالجد، وإذا أنزل كل بتلك المنزلة قُدم الأسبق إلى وارث لا إلى الميت .

فصل: فى بيان الفروض التى ذكرها الله تعالى فى القرآن الكريم وذويها- أي ذوى الفروض-[1]

الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة، ولايُزاد عليها إلا بالرد ولايُنقص منها إلا بالعول .

وهي النصف ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، والربع ، والثمن .

([1])وهم كل من له سهم مقدر شرعا

وأهل أصحاب هذه الفروض أحد وعشرون، كما نظم الجعبري فى ضمن بيت، فقال:

ضبط ذوى الفروض من بحر الرجز ..... خذه مرتبا فقل هبادبز

الهاء خمسة، والباء إثنان، والألف واحد، والدال أربعة، والباء إثنان، والزاى سبعة،

ويُعبر عنها بعبارات أخصر منها

الأولى : طريقة التدلى بأن تذكر كسر الأعلى وتتد لى لما تحته، تقول النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .

الثانية : طريقة الترقى بأن تذكر كسرالأسفل ثم تترقى لما فوقه، تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما .

الثالثة : طريقة التوسط بأن تذكر كسرالوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة، تقول الربع والثلث وضعف كل ونصف كل .

قال المصنف: النصف فرض خمسة، بدأ به–[1] لأنه أكبر كسر مفرد، وبدأ بعضهم بالثلثين لأن الله تعالى بدأ بهما[2] .

([1])أي بالنصف

([2])في قوله تعالى" فلهن ثلثا ما ترك"

زوج: بدأ به تسهيلاً على المتعلم لأن ما قل عليه الكلام يكون أرسخ فى الذهن.

زوج لم تتخلف زوجته ولدا ولاولد إبن، وبنت، وبنت إبن، وأخت لأبوين، أولأب، منفردات– أي راجع للأربعة– [1]

فائدة:الذى يمكن إجتماعه من أصحاب النصف ثلاثة،الزوج، والأخت لأبوين، أولأب،

والربع فرض إثنين، زوج لزوجته ولد أوولد إبن، وزوجة ليس لميتهاولد ولاولدإبن فتصح من أربعة.

والثمن فرضها مع أحدهما، وإنما جُعل للزوج فى حالتيه ضعف مالها فى حالتيها لأن الذكورة تقتضى ذلك فكان معها كالإبن مع البنت .

والثلثان فرض أربعة، بنتين فأكثر، وبنتي إبن فأكثر، وأختين لأبوين فأكثر، أو لأب، فأكثر.

وضابط من يرث بالثلثين ممن تعددن من الإناث مَن فرضه النصف عند إنفرادهن عمن يحجبهن أو يعصبهن ويُسمى ذوات الأربعة.

(1) وكل من أهل النصف يستحقه بشروط

والثلث فرض إثنين أم ليس لميتها ولد ولاولد إبن أوِاثنان من الإخوة والأخوات،[1] وفرض إثنين من ولدى الأم فأكثر.

والسدس فرض سبعة أب، وجد لميتهما ولد أوولد إبن ، وأم لميتها ولد أوولد إبن أواثنان من الإخوة والأخوات، وجدة، وبنت إبن مع بنت الصلب فأكثر، وأخت لأب مع أخت لأبوين فأكثر،[2] ولواحد من ولدالأم ، فهذه الأقسام تصح كلها من ستة .

قوله:ولها– أي وللأم – فى مسألتى الزوج والزوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج اوالزوجة ومسألة الزوج أصلها إثنان، وتصح من ستة، للزوج ثلاثة،وللأم ثلث ما بقي وهوواحد،والباقى وهوإثنان للأب

ومسألة الزوجة أربعة لأن فيها ربع وثلث الباقى، للزوجة واحد، وللأم واحد، والباقى كذلك للأب، والتعبير بالثلث في المسأ لتين تأدب مع قوله تعالى"وورثه أبواه فلأمه الثلث" وإلا فما تأخذه الأم في الأولى السدس،وفي الثانية الربع.

([1])أي أن لايكون معها ولد ولاولد ابن، ولاإثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات
([2])ويُسمى هذان تكملة الثلثين

وتُلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر- أي المضيء- وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بما ذكر، وبالغريبتين لأنه لانظيرلهمافي الفرائض.

تنبيه:

أصحاب الفروض ثلاثةعشرشخصا، أربعة من الذكور.

وهي الزوج، والأخ لأم، والأب، والجد.

وتسعة من الإناث: وهي الأم، والجدتان، والزوجة، والأخت لأم، وذوات الأربعة وهي: بنت، وبنت إبن، وأخت لأبوين، وأخت لأب .

وأحوال من يرث بالفرض ولو مع التعصيب أربعون حالة ، للزوج حالتان،وللأب ثلاث حالات، وللجد أربع حالات، ولولد الأم ثلاث حالات، وللأم ثلاث حالات أيضا، وللجدة حالتان وللزوجة حالتان أيضا، ولبنت الصلب ثلاث حالات، ولبنت الإبن ست حالات، وللشقيقة خمس حالات، وللأخت لأب سبع حالات[1] .

(1) حالة الزج النصف،والربع،حالة الأب السدس فقط،السدس مع التعصيب،التعصيب فقط،حالة الجد هي حالة الأب ويُزادحجبه بالأب،حالة ولد الأم الثلث،السدس،السقوط بالفرع الوارث وبالأب والجد،حالة الأم السدس،الثلث الكامل،الثلث الباقي،حالة الجدة السدس،السقوط ، حالة الزوجة الربع،الثمن،حالة بنت الصلب النصف،الثلثان،التعصيب،حالة بنت الإبن النصف،الثلثان، التعصيب، السدس،السقوط بالبنتين،السقوط=

فصل: فى الحجب

وهو لغة المنع ، وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أومن أوفر حظيه، ويُسمى الأول حجب حرمان، وهو على ثلاثة أقسام، حجب بالأوصاف، وهي الموانع السابقة، كرق وقتل وإختلاف دين، ويدخل على جميع الورثة، وحجب بالشخص كالأخ مع الإبن فلا يدخل على ستة وهي : اب، وابن، وبنت، وأم، وزوجة، وزوج .

وحجب بالإستغراق كزوج، وأم، وأخ لأم، وعم، وهي من ستة للزوج ثلاثة،وللأم إثنان، وللأخ واحد، ولاشيء للعم لإستغراق الفروض التركة .

و يُسمى الثانى حجب نقصان ويدخل على جميع الورثة، وهو سبعة أقسام

الأول: إنتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كإنتقال الزوج من النصف إلى الربع.

=بالإبن،حالة الشقيقة النصف،الثلثان،التعصيب،العصبة مع البنت،السقوط ،حالة الأخت لأب النصف، الثلثان،التصيب،العصبة مع البنت،السقوط ،السدس،السقوط بالشقيقتين،

والثانى: إنتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كإنتقال البنت من النصف إلى الثلث مع أخيها[1].

والثالث : إنتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كإنتقال الأب والجد من الكل إلى السدس .

والرابع : إنتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كإنتقال الأخت مع البنت من النصف إلى الثلث مع أخيها [2].

والخامس : مزاحمة فى الفروض كزوجات وجدات إذا تعددن .

والسادس : مزاحمة فى التعصيب كالبنين وبنى الإبن .

والسابع : مزاحمة فى العول كزوج وأختين وأم وأخوين لأم، أصلها من ستة، وتعول إلى عشرة للأختين أربعة، وللأم واحد، وللأخوين إثنان، وللزوج ثلاثة .

(1) للذكر مثل حظ الأنثيين له الثلثان ولها الثلث

(2)لأن النصف الباقي من البنت لها ثلث وله ثلثان وأما لوكانت وحدها تأخذ النصف الباقي كله

فائدة :

المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلايحجب أحدا حرمانا ولا نقصانا.

والمحجوب بالشخص لايحجب أحدا حرمانا وقد يحجب نقصانا وذلك فى ستة مسائل :

الأول : أم وأب وإخوة لأبوين أولأب أولأم فهم مع كونهم محجوبين بالأب حجبوا الأم من الثلث إلى السدس .

الثانى : أم وجد وعدد من أولاد الأم فهم محجوبون بالجد مع أنهم حجبو الأم من الثلث إلى السدس .

الثالث: أم وشقيق وأخ لأب فللأم السدس، والباقى للشقيق، ولاشيء للأخ مع أنه حجب الأم معه- أي مع الشقيق- من الثلث إلى السدس .

الرابع: أم وأخ لغيرأم وجد وأخ لأم، فللأم السدس، والباقى بين الجد والأخ لغيرالأم ولاشيء للأخ للأم، فإنه مع أنه حجب مع الأخ الآخرالأم من الثلث محجوب بالجد .

الخامس: أم وشقيقة وزوج وأخ لأب، فللأم السدس، وللزوج النصف،وللشقيقة النصف، فهي من ستة وتعول إلى سبعة ولاشيء للأخ للأب للإستغراق مع أنه حجب مع الشقيقة الأم من الثلث .

السادس: مسائل المعادة الآتية في الجد إن شاءالله تعالى[1] :كجد وشقيق وأخ لأب فالشقيق يعدّ الأخ للأب على الجد فيأخذ الجد الثلث،والباقي للشقيق، فالأخ للأب مع كونه محجوبا بالشقيق حجب معه الجد من النصف إلى الثلث والله أعلم.

فصل :فى إرث الحواشي وتعريف العصبة

قال المصنف: الإخوة والأخوات لأبوين أولأب إذا انفردو ورثو كأولاد الصلب، إلا فى المشرّكة وهي : زوج، وأم، وولدا أم، وأخ لأبوين أصلها من ستة للزوج ثلاثة، وللأم واحد، والباقى لولدى الأم، فيسقط الأخ ثم يشارك لولدى الأم فى الثلث فلا ينقسم عليهم، فيُضرب رؤوسهم وهوثلاثة فى ستة تبلغ ثمانية عشرومنها تصح، للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخ إثنان، ويُسمى هذه المسألة بالحمارية

(1)في قوله ويُعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب

لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم الأب إلاقربا؟ وقيل قائل ذلك أحد الورثة غير الإخوة [1] ويُسمى أيضا بالحجرية ،وباليمية، وبالمنبرية . ولوكان بدل الأخ أخ لأب سقط[2]،ولوكان بدل الأخ أخت لأبوين أولأب فتصح من تسعة، بالعول للزوج ثلاثة، وللأم واحد، ولولدى الأم إثنان، وللأخت ثلاثة.

ولوكان بدل الأخ خُنثى فتصح من ثمانية عشر للزوج ستة، وللأم إثنان، ولولدى الأم أربعة، وللخنثى إثنان، ويُوقف أربعة، ثم إن بان ذكرا فيُعطى الزوج ثلاثة من الأربعة، وللأم واحد، منها، وإن بان أنثى فيُعطى الكل.

ولوكان بدل الأخ أختان فتصح من عشرة، للزوج ثلاثة،وللأم واحد،ولو لدى الأم إثنان،وللأختين أربعة، ولوكان بدل الأخ أخوان أصلها من ستة، فلا تصح إلا بالضرب فاضرب وافق رؤوسهم وهو

([1])وقيل: قال بعض الإخوة الأشقاء هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم ألسنا من أم واحدة

([2])وأسقط من معه من أخواته المساويات له لفقد قرابةالأم ويُسمى الأخ المشئوم، وإن كان للصلب بنتان فصاعدا مع بنت الإبن أخذتا الثلين وسقطت بنت الإبن إلاأن يكون أسفل منها أومساويها ذكر فيعصبها وهذا يُسمى الأخ المبارك

إثنان فى المسألة تبلغ إثنى عشر ومنها تصح،للزوج ستة،وللأم إثنان،ولكل أخ واحد.

ولو كان بدل الأخ خنثان فيُعمل بالأحوط فى حقهما وحق غيرهما فيُضرب وفق مسألة الذكورة وهي ستة فى عشرة أو بالعكس تبلغ ستين، ومنها تصح ،للزوج خمسة عشر، وللأم خمسة، ولولدى الأم عشرة، وللخنثين كذلك، ويُوقف عشرون، ثم إن بانا ذكرا فقد أخذا حصتهما وكذا إن بان أحدهما ذكرا والآخر أنثى،[1] أوإن بانا أنثى فيُعطى الكل. قوله:في أولاد الأم: سواء ذكورهم وإناثهم،[2]هوأحد الأحكام الخمسة التي تميزوابها عن بقية الورثة،وثانيها: استواء ذكرهم المنفرد وأنثاهم المنفردة،وثالثها:أنهم يرثون مع من يدلون به،ورابعها:أنهم يحجبونه حجب نقصان،وخامسها:أن ذكرهم يدلي بأنثى –وهي الأمُّ– يرث.

والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه سُمو بها لأنهم عصبوأي أحاطو به، وشرعا كما قال المصنف: هي من ليس له سهم مقدرمن المجمع على

(1) وحينئذ يأخذالزوج من هذه العشرين الباقية خمسة عشر، والأم خمسة، وهذا إكمال لحقهما
(2)أي تقاسمهم بسواءلأن إرثهم بالرحم فاستووا في الثلث لقول الله تعا لى" فهم شركاء في الثلث"

توريثهم فيرث المال كله إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض أو الفرض إن لم ينفرد، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام .

العاصب بنفسه وهوجميع الذكور إلا الزوج والأخ للأم، والعاصب بغيره وهو البنات مع البنين والأخوات مع الإخوة، والعاصب مع غيره وهو الأخوات مع البنات،

فصل:في أحكام الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أولأب أوهما

ففيه خلاف منتشر بين الصحابة رضي الله عنهم، وحاصله إجماعهم على عدم إسقاطه بهم ثم ذهب كثيرمن الصحابة وأكثرالتابعين إلى أنه يحجبهم كالأب، وذهب إليه أبو حنيفة واختاره جمع من أصحاب الشافعية، وقال أئمة الثلاثة ككثير من الصحابة إنه يقاسمهم على تفصيله الآتى .

قال المصنف: إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أولأب، فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ ، وللجد ثلاث أحوال إذا اجتمع مع العصبات.

الحالة الأولى: وهي إما أن يكونو دون ضعفه والمقاسمة خير له، وهي خمسة أقسام :

الأول : جد وأخ هي من إثنين، للجد واحد،وللأخ واحد.

الثانى : جد وأ خت هي من ثلاثة،للجد إثنان،وللأخت واحد.

الثالث : جد وأخ وأخت هي من خمسة،للجد إثنان،وللأخ إثنان،وللأخت واحد.

الرابع : جد وأختان هي من أربعة،للجد إثنان،ولكل أخت واحد.

الخامس: جد وثلاث أخوات هي من خمسة، للجد إثنان،ولكل أخت واحد.[1]

الحالة الثانية : وهي إما أن يكونو مثل ضعفه ويستوى له المقاسمة والثلث، وهي ثلاثة أقسام مثال الأول : جد وأخوان هي من ثلاثة، للجد واحد،ولكل أخ واحد.

مثال الثانى: جد وأخ وأختان هي من ستة، للجد إثنان،وللأخ إثنان،ولكل أخت واحد.

(1) كل هذ الأقسام تصح من عدد رؤوسهم للذكرمثل حظ الأنثيين

مثال الثالث : جد وأربع أخوات هي من ستة،للجد إثنان،ولكل أخت واحد.

الحالة الثالثة: وهي إما أن يكونو فوق ضعفه، الثلث خير له، وهي غير منحصرة، ومن أمثلتها:جد وأخوان وأخت أصلها من ثلاثة وتصح من خمسة عشر،بضرب رؤوس الأ خوين والأخت فيها ، للجد خمسة، ولكل أخ أربعة، وللأخت إثنان، وكجد وأخ وثلاث أخوات أصلها من ثلاثة وتصح من خمسة عشر، للجد خمسة، وللأخ أربعة،ولكل أخت إثنان،و كجد وخمس أخوات أصلها من ثلاثة وتصح من خمسةعشر، للجد خمسة، ولكل أخت إثنان.

فإن كان معهم ذو فرض فله الأكثر من سدس المال وثلث الباقى بعد الفرض والمقاسمة بعد الفرض، وأحوال الجد كثيرة، منها مساوات وغير مساوات، والمساوات خمسة، وغير المساوات كذلك، فإن ضربت على أحوال الإخوة الثلاثة، وهي إما أن يكونولأبوين أولأب أوهما، كان الضرب ثلاثين .

وأما المساوات خمسة :

الأول: ثلث المال والمقاسمة سواء، مثاله أن تكون العصبة مثل ضعفه وقد تقدم .

الثانى : سدس جميع المال والمقاسمة بعد الفرض سواء، مثاله جد وزوج وجدة وأخ أصلها من ستة وتصح منها، للزوج ثلاثة، وللجدة واحد، وللجد واحد، وللأخ واحد .

الثالث: سدس جميع المال وثلث الباقى بعد الفرض سواء، مثاله جد وزوج وثلاثة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر، للزوج تسعة،وللجد ثلث الباقى وهو ثلاثة وهي سدس جميع المال،ولكل أخ إثنان .

الرابع :ثلث الباقى بعد الفرض والمقاسة بعد الفرض سواء، مثاله جد وأم وزوجة وأخوان أصلها من إثنى عشر، وتصح من ستة وثلاثين، بضرب مخرج الثلث فيها، للأم ستة، وللزوجة تسعة، وللجد ثلث الباقى وهو سبعة، ولكل أخ سبعة .

الخامس: الثلاثة سواء، مثاله جد وزوج وأخوان أصلها من إثنين وتصح من ستة، بضرب مخرج الثلث فيها، للزوج ثلاثة، وللجد واحد،[1] ولكل أخ واحد.

وغير المساوات خمسة .

الأول : سدس جميع التركة خيرله، مثاله جد وبنتان وأخوان وأخت أصلها من ستة وتصح من ثلاثين بضرب رؤوس الأخوين والأخت فيها، للبنتين عشرون، وللجد خمسة، ولكل أخ إثنان، وللأخت واحد، وكجد وبنتين وزوجة وأخ أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح، باعتبار مخرجها،[2] للبنتين ستة عشر،وللجد أربعة، وللزوجة ثلاثة، وللأخ واحد. وكجد وبنت وزوجة وأم وأخت فتصح من أربعة وعشرين باعتبار مخرجهما،[3] للبنت إثنا عشر،وللجد أربعة،وللأم أربعة،وللزوجة ثلاثة،وللأخت واحد،وكجد وبنت وأم وأخوين أصلها

(1)وهوالثلث الباقي، وسدس جميع المال، والمقا سمة
(2)أي الزوجة
(3) أي الزوجة والأم

من ستة وتصح من إثنى عشربضرب رؤوس الأخوين فيها، للبنت ستة،وللجد إثنان، وللأم إثنان،ولكل أخ واحد.

الثانى : ثلث الباقى بعد الفرض خيرله،كجد وجدة وزوجة وأخوين وأخت أصلها من إثنى عشر لايُوجد فيها ثلث الباقى فيُضرب مخرج الثلث فى إثني عشر تبلغ ستة وثلاثين فلا تنقسم على الأخو ين والأخت إلا بضرب رؤوسهم فيها تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح، للزوجة خمسة وأربعون، وللجدة ثلاثون، وللجد خمسة وثلاثون هي ثلث الباقى، ولكل أخ ثمانية وعشرون، وللأخت أربعة عشر، وكجد وجدة وخمس أخوات أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر بضرب مخرج الثلث فيها، للجدة ثلاثة،وللجد خمسة،ولكل أخت إثنان، وكجد وجدة وزوجة وسبعة إخوة أصلها من إثنى عشر، وتصح من ستة وثلاثين، بضرب مخرج الثلث فيها، للزوجة تسعة، وللجدة ستة، وللجد سبعة، ولكل أخ إثنان، وكجد وزوجة وثلاثة إخوة أصلها من إثنى عشر وتصح منها،للزوجة ثلاثة،وللجد ثلاثة،ولكل أخ إثنان.

الثالث: المقاسمة بعد الفرض خيرله، مثاله جد وجدة وأخ أصلها من ستة وتصح من إثنى عشر، بضرب رؤوس الجد والأخ فيها، للجدة السدس إثنان، وللجد خمسة، وللأخ خمسة، وكجد وزوجة وأخ وأخت أصلها من أربعة وتصح من عشرين، بضرب رؤوس الجد والأخ والأخت فيها، للزوجة خمسة،وللجد ستة،وللأخ ستة،وللأخت ثلاثة، وكجد وبنت وأخ أصلها إثنان وتصح من أربعة، بضرب رؤوس الجد والأخ فيها، للبنت إثنان،ولكل من الجد والأخ واحد، وقد تقدم الثلث خير له، والمقاسمة خير له، فيماإذا كانو فوق ضعفه، ودون ضعفه فارجع هناك .

قال المصنف: وقد لايبقى شيء،[1] كبنتين وأم وجد وزوج[2] فتصح من إثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، للبنتين ثمانية،وللأم إثنان،وللجد إثنان،وللزوج ثلاثة، وقد يبقى دون سدس كبنتين وجد وزوج هي من إثنى عشر للبنتين ثمانية،وللزوج ثلاثة، وللجد إثنان، وتعول إلى ثلاثة عشر.

([1]) وفي هذا ثلاثة ميثال، وهي وقدلايبقى شيء،وقد يبقى دون سدس،وقد يبقى سدس كامل،

([2]) مع الإخوة ولايبقى لهم شيء

وقد يبقى سدس كامل، كبنتين وأم وجد هي من ستة، للبنتين أربعة، وللأم واحد، ويبقى للجد واحد وهو سدس كامل فيفوز الجد به، وتسقط الإخوة فى هذه الأحوال الثلاثة لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفرض شيء .

قال المصنف: ويُعد[1] أولاد الأبوين عليه- أي على ضرالجد- أولاد الأب فإذا أخذ حصته - وهي الأكثرمما سبق- فإن كان فى أولاد الأبوين ذكر واحد فالباقي له،[2] كشقيق وأخ لأب وجد أصلها من ثلاثة وتصح منها، للجد واحد، وإثنان للشقيق، فالباقي لهما، كشقيق وشقيقة وأخ لأب وجد هي من ثلاثة فيُضرب خمسة هي رؤوسهم فيهاولاتنقسم ثم تُضرب مخرج الثلث فيهاتبلغ خمسة وأربعين، للجد خمسة عشر، وللشقيق عشرون، وللشقيقة عشرة،وإلا-أي وإن لم يكن فى أولاد الأبوين ذكر- بأن كانت أنثى فالباقي لها، كبنت وشقيقة

(1) بالبناء للفاعل أ ي يحسب
(2) وفي هذا أربعة ميثال وهي فالباقي له،فالباقي لهما،فالباقي لها،فالباقي لهم

وأخ لأب وجد أصلها إثنان وتصح من عشرة،[1] للبنت خمسة،وللجد إثنان، وللشقيقة ثلاثة، فالباقي لهم، ميثاله ثلاثة

الأول: شقيق وشقيقتان وأخ لأب وجد أصلها من ثلاثة، يُضرب رؤوس الأشقاء والأخ للأب – وهوستة– فيها تبلغ ثمانية عشر، للجد ستة،وللشقيق ستة، وللشقيقتان ستة .

الثانى :جد وشقيقان وشقيقة وأخ لأب أصلها من ثلاثة فلا تنقسم ثم تُضرب رؤوس الأشقاء والأخ للأب – وهو سبعة– فيها تبلغ إحدى وعشرين ثم تُضرب رؤوس الأشقاء– وهو خمسة– فيها تبلغ مائة وخمسة للجد خمسة وثلاثون، ولكل شقيق ثمانية وعشرون، وللشقيقة أربعة عشر.

الثالث : جد وشقيقان وشقيقتان وأخ لأب أصلها إثنا عشر ولاتنقسم ثم تُضرب مخرج الثلث فيها تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح، للجد إثنا عشر،ولكل شقيق ثمانية، ولكل شقيقة أربعة .

(1) بضرب رؤوس الشقيقة والأخ والجد فيها

وإلا- أي وإن لم يكن- فى أولاد الأبوين ذكر بل تمحضت إناثا، فتأخذ الواحدة إلى النصف[1] تارة، كجد وشقيقة وأخ لأب أصلها من خمسةعلى عددرؤوسهم وتصح من عشرة، بضرب مخرج النصف فيها للجد أربعة، وللأخت خمسة، ويبقى واحد للأخ، ويُقال هذه عُشرية زيد[2]كجد وشقيقة وأختين لأب أصلها من خمسة،ولاتنقسم عليهم فتُضرب مخرج النصف فيها تبلغ عشرة ثم تُضرب مرة أخرى

تبلغ عشرين ومنها تصح،للشقيقة عشرة، وللجد ثمانية، ولكل أخت واحد، ويُسمى هذه المسألة عِشْرينة زيد ، وكجد وأم وشقيقة وأخ وأخت لأب أصلها من ستة ولاتنقسم فتُضرب مخرج الثلث فيها تبلغ ثمانية عشر ثم تُضرب مخرج الثلث فيها أيضا تبلغ أربعة وخمسين، ثلث الباقى خيرله، للأم تسعة،و للجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون، وللأخ للأب إثنان، وللأخت واحد، ويُسمى هذه المسألة مختصرة زيد، وكجد وأم وشقيقة وأخوين وأخت لأب أصلها من ستة

(1) إن وجد ته، وفي هذا ميثالان وهما فتأخذالوحدة إلى النصف تارة،ودو نه تارةأخرى،
(2) وفي هذا أربعة ميثال وهي عُشرية زيد،عِشرينة زيد،مختصرة زيد،تِسعينة زيد،

ولاتصح ويُضرب مخرج الثلث فيها تبلغ ثمانية عشر ويُوجد فيها ثلث الباقى ولكن لاتنقسم على الأخوين والأخت، فيُضرب خمسة هي رؤوسهم فيها تبلغ تسعين للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولكل أخ إثنان وللأخت واحد وتُسمى هذه المسألة تِسعينة زيد.

وتارة تأخذ دونه- أي دون النصف- كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أصلها إثنا عشر ولاتنقسم، فيُضرب خمسة هي رؤوسهم- أي الأخ والأخت والجد- فيها تبلغ ستين، ومنها تصح، للزوجة خمسة عشر، وللأم عشرة، وللجد أربعة عشر،لأنَّ المقاسمة خيرله، والباقي وهو إحدى وعشرون للشقيقة وهو ربع وعُشر وهو دون النصف، ولايفضل شيء من هذه المسألة لأولاد الأب، ويفضل فى مسائل الأربعة المتقدمة، المسألة الأولى واحد، ومسألة الثانية إثنان، ومسألة الثالثة ثلاثة، ومسألة الرابعة خمسة .

وتأخذ الثنتان إلى الثلثين تارة،[1] كجد وشقيقتين وأخ لأب أصلها من ستة وتصح منها، للشقيقتين أربعة ،وللجد واحد، وللأخ للأب واحد .

وتارة دونه- أي دون الثلثين- كجد وشقيقتين وأخت لأب أصلها من خمسة على عددرؤوسهم ولا تصح، فيُضرب مخرج النصف فيها تبلغ عشرة، للجد أربعة، وللشقيقتين ستة وهو دون الثلثين.

قول المصنف :فصاعدا – أي وتأخذ الثلاثة فصاعدا إلى الثلثين- تارة،[2] كثلاث شقيقات وجد وأخت لأب أصلها من ستة فتصح من ثمانية عشر بضرب رؤوس الشقيقات فيها، للجد ستة، وللشقيقات إثنا عشروهي الثلثان.

وتارة تأخذ دونه، كثلاث شقيقات وزوجة وجد وأخت لأب أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح للزوجة ستة، وللجد ستة، والباقي وهو إثنا عشر للشقيقات وهو دون الثلثين ،ولايفضل شيء لأولاد الأب لأن الجد لايأخذ أقل من ثلث الباقى .

([1]) وفي هذا ميثالان وهما وتأخذ الثنتان إلى الثلثين تارة،ودونه تارة أخرى،

([2]) وفي هذا ميثالان وهما وتأخذ الثلاثة فصاعدااإلى الثلثين تارة،ودونه تارة أخرى،

وقد يفضل شيء عن النصف فيكون لأولاد الأب كما مرّ فى الجد والشقيقة وأخ لأب.[1]

والجد مع الأخوات كأخ لايُفرض لهن معه شيء، إلا فى الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أولأب أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث إثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف، إذ لا مسقط لها ولامعصب وتعول المسألة إلى تسعة بنصيب الأخت ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان ولها الثلث ولاينقسم عليهما فتُضرب ثلاثة هي رؤوسهما فى تسعة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح ،للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية وللأخت أربعة،ويُسمى هذه المسألة الأكدرية نسبة لأكدر وهو إسم السائل، أو المسؤول عنه، أو الزوج، أو بلدة الميتة، وقيل غير ذلك والله أعلم.[2]

وللمفقود :خمسة أحوال[3]

(1) في مسألة عُشرية زيد
(2) يعني أنها كدرت مذهب زيد رضي الله عنه
(3) وهذا شك في الوجود وهو من موجبات التوقف ألتي مرت بنا عدها في أول الكتاب

الأولى : أن يسقط شخص فى الحياة، مثالها زوج مفقود وعم وأختان حاضرون،ومسألة الحياة ستة، للزوج النصف، وللأختين الثلثان، وتعول إلى سبعة، ومسألة الممات ثلاثة للأختين الثلثان، وللعم واحد، فاضرب بينهما– أي بين السبعة والثلاثة–[1] تبلغ إحدى وعشرين ومنها تصح المسألتان، للأختين إثنا عشر، وسقط العم إن كان الزوج حيا[2] لأنه هو الذى يسقط فى حياته،فإن كان الزوج ميتا، للأختين أربعة عشر، وسبعة للعم .

الثانية : أن ينقص شخص فى الحياة ،مثالها أخ لأب مفقود وجد وأخ لأبوين حاضران ومسألة الحياة ثلاثة، ومسألة الممات إثنان، فاضرب بينهما– أي بين الثلاثة والإثنين–[3] تبلغ ستة ومنها تصح المسألتان، للجد إثنان، وللأخ أربعة إن بان المفقود حيا لأنه يعدّ الأخ على الجد حنئذ، وإن بان ميتا للجد ثلاثة، وللأخ كذلك .

([1]) لان بينهما تباين
([2])ويأخذ الزوج الباقي وهوتسعة
([3]) لان بينهما تباين

الثالثة : أن يسقط شخص فى الممات، مثالها أخ لأب مفقود وأخت لأب وشقيقتان حاضرات ومسألة الممات ثلاثة وتصح منها، ومسألة الحياة أصلها من ثلاثة، وتصح من تسعة أُكتُفي أكثرهما،[1] للأختين ستة، وللأخ إثنان، وللأخت واحد إن بان المفقود حيا، وإن بان ميتا سقطت .

الرابعة: أن ينقص شخص فى الممات، مثالها أخ لأب مفقود وجد وشقيق حاضران، ومسألة الحياة ثلاثة، للجد واحد، والباقي للشقيق، ومسألة الممات إثنان، للجد واحد،،وللشقيق واحد، فاضرب بينهما – أي بين الثلاثة والإثنين–[2]تبلغ ستة ومنها تصح المسألتان، للجد إثنان، وللشقيق أربعة، إن بان حيا لأنه يعدّ على الجد وإن بان ميتا للجد ثلاثة، وللشقيق ثلاثة،

الخامسة : عدم السقوط والنقص بهما، مثالها إبن مفقود وزوج وبنت حاضران، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد،وللبنت واحد، ويُوقف

(1) لأنهما متداخلا ن
(2) لان بينهما تباين

إثنان إن بان المفقود حيا أخذهما، وإن بان ميتا فيعطى البنت واحدا،[1] ويبقى واحد .

والخنثى المشكل[2]

إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك، وإلا[3] فيُعمل باليقين فى حقه وحق غيره ويُوقف المشكوك فيه حتى يتبين حاله ميثاله.[4]

كأن مات شخص وترك ولدا خنثى وأخا لغيرأم، أصلها إثنان، للولد النصف، ويُوقف الباقي إن بان ذكرا أخذه، ولايعصب الأخ.

كأن ماتت إمرأة وتركت زوجا وأبا وولدا خنثى، أصلها من إثنى عشر ومنها تصح، للزوج ثلاثة، وللأب إثنان، وللخنثى النصف، ويُوقف الباقي[5] إن بان ذكرا أخذه .

(1) لأن لها النصف حنئذ والباقي يُعطى لمن وُجد من العصبات

(2) أي الملتبس أمره عندنا لامن عند الله سبحانه وتعالى وهذا شك في الذكورة والأنوثة وهو من موجبات التوقف أيضا

(3) أي وإن اختلف بهما

(4) أي وقف المشكوك فيه وذكرتً له ثلاثة أمثلة

(5) وهو واحد

كأن مات شخص وترك ولدا خنثى وبنتا وعما، وهي من ثلاثة، ويُعطى البنت والخنثى الثلثان بالسوية، ويُوقف الثلث بين الخنثى والعم إن بان ذكرا أخذه، ولايعصب العم، وللخنثى خمسة أحوال .

الأولى : بتقدير الذكورة والأنوثة مستويان له، مثالها بنت وأبوان وولد إبن خنثى أصلها من ستة، للبنت النصف ثلاثة، والأبوان السدسان إثنان، ويبقى واحد للخنثى بكل حال.

الثانية : بتقدير الذكورة أكثر، مثالها بنت وعم وولد إبن خنثى، المسألة ستة، للبنت النصف، ويأخذ الخنثى النصف الباقي إن بان ذكرا، وإن بان أنثى أعطي سدس واحد، لأنه تكميل للثلثين، وللعم إثنان.

الثالثة : بتقديرالأنوثة أكثر، مثالها زوج وأم وولد أب خنثى، المسألة ستة للزوج ثلاثة، وللأم إثنان، ويبقى واحد للخنثى، ثم إن بان ذكرا أخذه،وإن بان أنثى لها النصف، وتعول إلى ثمانية ومنها تصح .

الرابعة : يرث بتقدير الذكورة فقط ،مثالها بنتان وولد إبن خنثى المسألة ثلاثة، للبنتين الثلثان ويبقى واحد للخنثى إن بان ذكرا أخذه، وإن بان أنثى سقطت .

الخامسة : يرث بتقدير الأنوثة فقط ،مثالها زوج وشقيقة وولدأب خنثى، المسألة ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللشقيقة كذلك،وللخنثى واحد إن بان أنثى، وإلا سقط .

فرع: فى تصحيح المسائل:

إعلم أن صورهذا الفرع إحدى وخمسون صورة باعتبارالعول أوعدمه،ومأئة وثنتان صورة باعتبارهما معا.

ففي انقسام السهام على الورثة في أصل المسألة صورة.

وإذا انكسرت على صنف واحد ففيه صورتان.

وإذا انكسرت على صنفين ففيه ثنتا عشرة صورة .

وإذا انكسرت على ثلاثة أصناف ففيه ستة عشرة صورة .

وإذا انكسرت على أربعة أصناف ففيه عشرون صورة [1]

(1) ومجموعها إحدي وخمسون صورة با عتبار العول أوعدمه

قوله: إذاعرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم- أي على الورثة- فذاك لايحتاج إلى ضرب مثاله زوج وثلاثة بنين هي من أربعة،للزوج واحد،ولكل إبن سهم، وكزوجة وثلاثة بنين وبنت هي من ثمانية، للزوجة واحد، ولكل إبن إثنان، وللبنت واحد .

وإن انكسرت على صنف واحد قُوبلت سهام الصنف بعدده،فإن تباينا[1] ضُرب عدده– أي عدد الصنف- فيها إن لم تعل، وبعولها إن عالت، مثاله بلا عول كزوجة وأخوين لغيرأم هي من أربعة، للزوجة واحد، ويبقي ثلاثة للأخوين لاتصح قسمتها عليهما ولاموافقة بينهما فيُضرب رؤوسهما في أصل المسألة تبلغ ثمانية ومنها تصح،للزوجة إثنان،ولكل أخ ثلاثة، مثاله بالعول زوج وخمس أخوات لغيرأم، هي من ستة وتعول إلى سبعة، ولاتنقسم على الأخوات فيُضرب رؤوسهن فى سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنها تصح، للزوج خمسة عشر،ولكل أخت أربعة،وإن توافقا- أي السهام وعدد الصنف- ضُرب وفق عدده فيها إن لم تعل، وبعولها إن عالت فما بلغ الضرب فهو أصل

(1) وإذا انكسرت على صنف واحد ففيه تبا ين، وتوافق فقط

المسألة، مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام أصلها من ثلاثة للأم واحد، وإثنان للأعمام ولاتنقسم عليهم، ولكن بينهما[1] توافق،[2] فاضرب إثنين فى المسألة تبلغ ستة ومنها تصح، للأم إثنان، ولكل عم واحد،ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هي من إثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر ونصيب البنات لا ينقسم عليهن ولكن بينهما توافق بالنصف فاضرب ثلاثة[3]فى المسألة بعولها تبلغ خمسة وأربعين، ومنها تصح، للزوج تسعة، وللأبوين إثنا عشر، ولكل بنت أربعة.

وإن انكسرت على صنفين قُوبلت سهام كل صنف بعدده، فإن توافقا[4] رُدّ الصنف إلى وفقه وإلا- أي وإن لم يتوافقا - بأن تباينا تُرك بحاله، وكذا إن تباين واحد ويوافق الآخر،ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضُرب أحدهما فى أصل المسألة فما بلغ الضرب صحت المسألة منه .

(1) أي بين السهم وعددالصنف
(2) أي توافق بالنصف فيُرد الأعمام إلى نصفه وهوإثنان
(3) وهي نصف البنات
(4) وإذا قوبلت سهام الصنف بعدده ففيه توافق، وتباين، وتوافق في احدهما وتباين في الآخر، وبين عددالرؤوس تماثل،وتداخل،وتوافق، وتباين

وأمثلة حالة الأولى وهي فيما إذاكان بين سهام الصنفين وعددهما توافق مع تماثل عدد رؤوسهما –ويُسمى توافق مع التماثل–[1] أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغيرأم،هي من ستة وتعول إلى سبعة، للأم واحد، وللإخوة سهمان، وللأخوات أربعة، ويُرد عدد الإخوة إلى ثلاثة، وعدد الأخوات إلى ثلاثة،[2] وهما– أي عددرؤوس الصنفين– متماثلان،فُيضرب أحد هذين المتماثلين فى المسألة بعولها تبلغ إحدى وعشرين ومنها تصح،للأم ثلاثة،وللإخوة ستة، وللأخوات إثنا عشر، وإن تداخلا– ويُسمى توافق مع التداخل–[3] ضُرب أكثرهما فيها مثاله أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لغيرأم،هي من ستة وتعول إلى سبعة،[4] فيُردّ عدد الإخوة إلى اربعة، والأخوات إلى إثنين،[5] وهما– أي عدد رؤوس الصنفين– متداخلان فيُضرب أربعة فى المسالة[6] تبلغ ثمانية وعشرين،للأم أربعة، وللإخوة ثمانية،وللأخوات ستة عشر، وإن

(1) بين سهام الصنف وعدده توافق وبين عدد الرؤوس تماثل
(2) لأنه بين الإخوة وسهامهم توافق بالنصف وبين الأخوات وسهامها توافق بالربع فيُرد كل إلى وفقه
(3) بين السهام وعدد الصنف توافق وبين عددالرؤوس تداخل
(4) كل هذه المسا ئل للأم في أصل المسألة السدس واحد، وللإ خوة فيها الثلث إثنان، وللأخوات فيها الثلثان أربعة،
(5) التوافق في الإخوة بالنصف والأخوات بالربع
(6) بعولها وكذلك اللواتي تعول

توافقا– ويُسمى توافق مع التوافق–[1] ضُرب وفق أحدهما فى الآخر،ثم الحاصل فى أصل المسألة إن لم تعل، وبعولها إن عالت، مثاله أم وإثنا عشرأخا لأم وستة عشرة أختا لغيرأم ،المسألة ستة وتعول إلى سبعة ويُرد عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة،[2] فيُضرب نصف أحدهما فى الآخر تبلغ إثنى عشر، ثم تُضرب فى سبعة تبلغ أربعة وثمانين ومنها تصح، للأم إثنا عشر، وللإخوة أربعة وعشرون، وللأخوات ثمانية وأربعون.

وإن تباينا– ويُسمى توافق مع التباين–[3] ضُرب أحدهما فى الآخر، ثم الحاصل فى اصل المسألة مثاله أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لغيرأم، المسألة ستة وتعول إلى سبعة تُرد عدد الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى إثنين،[4] وهما– أي عددالرؤوس– متباينان فيُضرب أحدهمافى الآخرتبلغ ستة ثم تُضرب فى المسألة تبلغ إثنين وأربعين ومنها تصح،للأم ستة، وللإخوة إثنا عشر، وللأخوات أربعة وعشرون، وتمّ

(1) بين السهام وعددالصنف توافق وبين عددالرؤوس توافق
(2) التوافق في الإخوة بالنصف والأخوات بالربع
(3) بين السهام وعددالصنف توافق وبين عددالرؤوس تباين
(4) التوافق في الإخوة بالنصف والأخوات بالربع

أربع صور،وهي توافق مع التماثل، توافق مع التداخل، توافق مع التوافق، توافق مع التباين، وسيأتي التباين مع هولاءالأربعة.

وأمثلة حالة الثانية وهي فيما إذاكان بين سهام الصنفين وعددهما تباين مع تماثل عدد رؤوسهما– ويُسمى تباين مع التماثل–[1] كثلاث بنات وثلاثة إخوة لغيرأم هي من ثلاثة فيُضرب أحدهما فى المسألة [2] تبلغ تسعة ومنها تصح، للبنات ستة، وللإخوة ثلاثة .

مثال التباين مع التداخل،[3] كثلاث بنات وستة إخوة لغيرأم، هي من ثلاثة، العددان متداخلان ضُرب أكثرهما– وهوالستة– فى المسالة، تبلغ ثمانية عشرومنها تصح، للبنات إثناعشر،وللإخوة ستة،ميثال التباين مع التوافق،[4] كتسع بنات وستة إخوة لغيرأم،هي من ثلاثة العددان متوافقان بالثلث يُضرب ثلث أحدهما فى كل الآخر تبلغ ثمانية عشر،ثم تُضرب فى المسألة، تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح، للبنات ستة وثلاثون، وللإخوة ثمانية عشر

(1) بين السهام وعددالصنف تباين وبين عددالرؤوس تماثل
(2) بعولها لأنه بين عددالرؤوس تماثل
(3) بين السهام وعددالصنف تباين وبين عددالرؤوس تداخل
(4) بين السهام وعددالصنف تباين وبين عددالرؤوس توافق

مثال التباين مع التباين،[1] كثلاث بنات وأخوين لغيرأم، هي من ثلاثة، العددان متباينان يُضرب أحدهما فى كل الآخر تبلغ ستة، ثم تُضرب فى أصل المسألة، تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح، للبنات إثنا عشر، وللأخوين ستة، وتمّ أيضا أربع صور وهي تباين مع التماثل، تباين مع التداخل،تباين مع التوافق، تباين مع التباين.

وأمثلة حالة الثالثة وهي فيما إذاكان بين سهام الصنفين وعددهما توافق فى أحدهما وتباين فى الآخر، مثال التماثل- ويُسمى توافق في أحدهما وتباين في الآخرمع التماثل-[2] كست بنات وثلاثة إخوة لغيرأم، هي من ثلاثة تُرد عدد البنات إلى ثلاثة وهما متماثلان، يُضرب أحدهما فى أصل المسألة تبلغ تسعة ومنها تصح،للبنات ستة، وللإخوة ثلاثة .

مثال التداخل- ويُسمى توافق في أحدهما وتباين في الآخرمع التداخل-[3] كأربع بنات وأربعة إخوة لغيرأم، هي من ثلاثة تُرد عدد

(1) بين السهام وعددالصنف تباين وبين عددالرؤوس تباين
(2) بين السهام وعددالصنف توافق في أحدهما وتباين في الآخر وبين عددالرؤوس تماثل
(3) بين السهام وعددالصنف توافق في أحدهما وتباين في الآخر وبين عددالرؤوس تداخل

البنات إلى إثنين وهما متداخلان، يُضرب أكثرهما فى أصل المسألة تبلغ إثنى عشر ومنها تصح، للبنات ثمانية، وللإخوة أربعة.

مثال التوافق- ويُسمى توافق في أحدهما وتباين في الآخرمع التوافق- [1] كثمان بنات وستة إخوة لغيرأم، هي من ثلاثة تُرد عدد البنات إلى أربعة وهما متوافقان بالنصف، فيُضرب نصف أحدهما فى الآخر تبلغ إثنى عشر، ثم تُضرب فى أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح، للبنات أربعة وعشرون، وللإخوة إثنا عشر .

مثال التباين- ويُسمى توافق في أ حدهما وتباين في الآخرمع التباين- [2] كأربع بنات وثلاثة إخوة لغيرأم، هي من ثلاثة تُرد عدد البنات إلى إثنين وهما متباينان، ضُرب أحدهما فى الآخر تبلغ ستة، ثم تُضرب فى أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح، للبنات إثنا عشر، وللإخوة ستة،وتمّ أيضا أربع صور.

ويقاس هذا الإنكسار على ثلاثة أصناف، وأربعة أصناف، ولايزيد الإنكسار على ذلك لأن الورثة لاتزيد على ذلك.

([1]) بين السهام وعددالصنف توافق في احدهما و تباين في الآخر وبين عددالرؤوس توافق

([2]) بين السهام وعددالصنف توافق في أحدهما و تباين في الآخر وبين عددالرؤوس تباين

مثال الإنكسار على ثلاثة أصناف، كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين هي من ستة، للجدتين سهم، وللإخوة إثنان، وللعمين ثلاثة، إنكسر على كل صنف منهم، فيُضرب أحدالمتماثلين – وهماالجدتان والعمان– فى عدد الإخوة، تبلغ ستة، ثم تُضرب فى أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح، للجدتين ستة، وللإخوة إثنا عشر،وللعمين ثمانية عشر .

ومثال الإنكسار على أربعة أصناف، كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها من إثنى عشر وتصح من إثنين وسبعين بضرب ستة[1] فى إثنى عشر ومنها تصح، للزوجتين ثمانية عشر، وللجدات إثناعشر، وللإخوة أربعة وعشرون، وللعمين ثمانية عشر،قوله:

فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ الضرب فهو نصيبه، ثم تقسمه على عددالصنف،ومثل ذلك فى المحرّر مثاله بلا عول كجدتين

(1) وهي الزوجتان وأربع جدات رُد إلي إثنين وعمان ضُرب أحدهم في رؤوس الإخوة الثلاثة

وثلاث أخوات لأب وعم هي من ستة، للجدتين واحد، وللأخوات أربعة، وللعم واحد، ثم تُضرب ستة [1] فى أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين، للجدتبن يُضرب واحد فى ستة لكل جدة ثلاثة، وللأخوات يُضرب أربعة فى ستة لكل أخت ثمانية، وللعم يُضرب واحد فى ستة وله ستة .

مثاله بالعول، كزوجتين وأربع جدات وست أخوات لأب،هي من إثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، تُردعدد الجدات إلى إثنين والأخوات إلى ثلاثة فيُضرب أحد المتماثلين[2] وهوإثنان فى ثلاثة تبلغ ستة، ثم تُضرب في أصل المسألة بعولها، تبلغ ثمانية وسبعين، ومنها تصح، للزوجتين يُضرب ثلاثة في ستة لكل زوجة تسعة، وللجدات يُضرب إثنان في ستة لكل جدة ثلاثة، وللأخوات يُضرب ثمانية في ستة لكل أخت ثمانية .

فائدة:يتأتى الإنكسارعلى فريق واحد في كل أصل، والإنكسارعلى فريقين يتأتي فيما عدا أصل إثنين،والإنكسار على ثلاثة لايتأتي إلافي

(1) وهي جدتان ضُرب في رؤوس الأخوات الثلاث
(2) وهماأربع جدات رُد إلي إثنين والزوجتان

الأصول التي تعول،والإنكسار على أربعة لا يتأتي إلا في أصل إثني عشرمطلقا وفي أصل أربعة وعشرين إن لم تعل. فالأصول:-أي مخارج الفروض- سبعة، إثنان،وثلاثة،وأربعة،وستة،وثمانية، وإثناعشر، وأربعة وعشرون،وأخصرمن هذا أن تقول: إثنان وضعفهما وضعف ضعفهما، وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها، وزاد بعضهم أصلين آخرين في مسائل الجد والإخوة وهما، ثما نيةعشر،[1] وستة وثلاثون[2] إذا كان ثلث الباقي بعد الفرض خير للجد، وهذه الأصول تنقسم إلى قسمين، قسم يعول وهو ما له سدس صحيح كستة، وإثنى عشر، وأربعة وعشرين،والأربعة الباقية لا تعول،ويُقال أول مسألة أعيلت في الإسلام رُفعت إلى عمررضي الله عنه،وكانت الورثة زوجا وأختين فقال:للأصحاب رضي الله عنهم إن بدأتُ بالزوج أوبالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيرواعليّ، فأشار العباس رضي الله عنه بالعول

(1) كجد وأم وخمسة إخوة لغيرأم هي من ثمانية عشر وتصح منها، للأم ثلاثة، وللجد خمسة، والباقي وهوعشرة للإخوة،

(2) كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغيرأم هي من ستة وثلاثين ومنها تصح، للزوجة تسعة، وللأم ستة، وللجد سبعة والباقي للإخوة،

وتفقواعليه، المسألة ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة،وللأختين أربعة، والله أعلم.

فرع:فى المناسخات[1] فهي نوع من تصحيح المسائل، إذا مات شخص عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثانى غير الباقين وكان إرثهم منه– أي من الثاني– كإرثهم من الأول، جُعل كأن الثاني لم يكن، وقُسم المال بين الباقين، كإخوة وأخوات لغيرأم أوبنين وبنات مات بعضهم عن الباقين، بدأ المصنف بالإخوة لأن إرثهم من الثاني كطريق إرثهم من الأول بخلاف الأولاد .

وإن لم ينحصر إرثه فى الباقين أوانحصر فيهم ولكن إختلف قدرالإستحقاق من الأول والثانى، فصحّح مسألة الأول، ثم مسألة الثانى، ثم إن انقسم نصيب الثانى من مسألة الأول على مسألته

(1) جمع مناسخة من النسخ وهو لغة الإزالة وشرعا عند الأصوليين رفع حكم شرعي بآخروعند الفرضيين ما ذكره المصنف

فذاك،[1] مثال عدم الإنحصار مع اختلاف قدر الإستحقاق ومع الإنقسام، كزوج وأختين ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت.

المسألة الأولى ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأختين أربعة .

المسألة الثانية من إثنين، للبنت واحد، وللأخت واحد، ونصيب ميتهما من الأولى إثنان ينقسم علي مسألته.

مثال الإنحصار مع اختلاف قدر الإستحقاق ومع الإنقسام، كأم وأختين وابن أخ لأب ثم ماتت إحدى الأختين عن أختها وعن ابن أخ لأب.

المسألة الأولى ستة، للأم واحد، وللأختين أربعة، ولابن الأخ واحد.

المسألة الثانية إثنان، للأخت واحد، ولابن الأخ لأب واحد، ونصيب ميتهما من الأولى إثنان،ينقسم علي مسألته أيضا.

([1]) ويبدء من هذا ست صور، وهي عدم الإنحصارمع اختلاف ومع انقسام،الإنحصار مع اختلا ف ومع الإنقسام،عدم الإنحصار مع اختلاف وبلا إنقسام بينهما توافق،الإنحصار مع اختلاف وبلا إنقسام بينهما توافق،عدم الإنحصار مع اختلاف وبلا أنقسام بينهما تباين، الإنحصار مع اختلاف وبلا إنقسام بينهما تباين،

وإلا- اي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته – فإن كان بينهما[1] موافقة ضرب وفق مسألته فى مسألة الأولى فما بلغ صحت منه.

مثال عدم الإنحصار مع اختلاف قدرالإستحقاق وبلا إنقسام بينهما توافق، كجدتين وثلاث أخوات متفرقات،ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة فى الأولى وعن أم أم هي إحدى الجدتين وأختين لأب.

المسألة الأولى ستة وتصح من إثني عشر، للجدتين إثنان، وللأخت لأم إثنان، وللأخت لأبوين ستة، وللأخت لأب إثنان .

المسألة الثانية من ستة،[2] ونصيب الأخت التى ماتت من الأولى إثنان لاينقسم على مسألتها ولكن بينهما[3] توافق بالنصف فيُضرب نصف مسألتها وهوثلاثة فى الأولى تبلغ ستة وثلاثين ومنهاتصح المسألتان، ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضُرب فيها ومن له

(1) أي بين مسألته ونصيبه
(2) للجدة واحد،وللأخت للأم واحد،وللأختين أربعة،
(3) أي بين مسألتها ونصيبها

شيء من الثانية أخذه مضروبا فى نصف نصيب الثانى من الأولى، فلكل جدة من الأولى سهم يُضرب فى ثلاثة، وللجدة التى ورثت من الثانية واحد يُضرب فى واحد، وللأخت لأبوين ستة من الأولى يُضرب فى ثلاثة،ولها من الثانية سهم يُضرب فى واحد،وللأخت لأب من الأولى سهمان يُضرب فى ثلاثة،وللأختين لأب من الثانية أربعة يُضرب فى واحد،مثال الإنحصار مع اختلاف قدر الإستحقاق وبلا إنقسام بينهماتوافق كأم وأختين لأبوين وعم ثم ماتت إحدى الأختين عن الأخرى وعن أم وعم

المسألة الأولى ستة للأم واحد، وللأختين أربعة، وللعم واحد.

المسألة الثانية ستة[1] ونصيب الأخت التى ماتت من الأولى إثنان لاينقسم على مسألتها ولكن يوافق بالنصف فتُضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ثمانية عشر،ومنها تصح المسألتان، ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فى ثلاثة، للأم ثلاثة، وللأختين إثنا عشر، وللعم ثلاثة، ونصيب الميت الثانى من هذه

(1) للأخت ثلاثة،وللأم إثنان،وللعم واحد،

الجامعة ستة تنقسم على مسألته، للأخت نصف، وللأم سدس، وللعم إثنان .

وإلا إن لم يكن بينهما– أي بين مسألته ونصيبه– موافقة بل تباين ضُرب كلها فى الأولى فما بلغ الضرب صحتا منه .

مثال عدم الإنحصار مع اختلاف قدر الإستحقاق وبلا إنقسام بينهما تباين، كزوجة وثلاثة أعمام فمات أحد الأعمام وكفر الآخر وترك من مات عن أخ لأب وزوجة وأختين لأبوين المسألة الأولى أربعة للزوجة واحد، ولكل عم واحد، والمسألة الثانية إثنا عشر، ونصيب الميت من الأولى واحد، لايوافق مسألته، فيُضرب إثنا عشر فى أربعة تبلغ ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألتان، للزوجة من الأولى سهم يُضرب فى إثني عشر، وللعم الذى كفر من الأولى سهم يُضرب فى إثني عشر، وللعم الآخر من الأولى سهم يُضرب فى إثني عشر،وللزوجة من الثانية واحد يُضرب فى ثلاثة، وللأختين منها ثمانية يُضرب فى واحد،وللأخ واحد يُضرب فى واحد .

مثال الإنحصار مع اختلاف قدر الإستحقاق وبلا إنقسام بينهما تباين، كزوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى، المسألة الأولى ثمانية للزوجة واحد، ولكل ابن إثنان، وللبنت واحد، المسألة الثانية من ثمانية عشر، للأم ثلاثة، ولكل أخ خمسة، ونصيب ميتهم من الأولى سهم، لايوافق مسألته فيُضرب كلها فى الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح المسألتان ، للزوجة من الأولى واحد يُضرب فى ثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة يُضرب فى واحد، ولكل ابن من الأولى سهمان يُضرب فى ثمانية عشر، ومن الثانية خمسة يُضرب فى واحد .... إنتهى....

تمّ هذ الكتاب بعون الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين :

{فهرس الموضوعا ت}

المقدمة في الطبعة الأولى..... 1
كتاب الفرائض.....3
والفرض لغة.....3
أركان الإرث..... 5
شروط الإرث.....5
أيات الإرث..... 5
أحاديث الإرث..... 6
علوم الفرائض..... 9
فوائده..... 9
موانع الإرث.....10
يبدء من تركة الميت.....12
أسباب الإرث.....13

فائدة:لو كان لشخص.....14

مسألة: لوإشترت بنت أباها..... 15

فائدة:قال:بعضهم.....16

والمجمع على إرثهم.....16

والمجمع على إرثهن.....17

أوالذين يمكن إجتماعهم..... 18

تنبيه أفهم قول المصنف.....19

مسألة الملفوفة..... 20

الرد على أهل الفرض.....21

قوله فان لم يكونو..... 23

فصل في بيان الفروض..... 25

فائدة الذي يمكن إجتماعه من أصحاب النصف..... 27

مسألة الغراوين..... 28

تنبيه: أصحاب الفروض..... 29
فصل في الحجب..... 30
فائدة:المحجوب بالوصف..... 32
فصل في إرث الحواشي..... 33
والعصبة..... 35
فصل في أحكام الجد مع الإخوة..... 36
وقد لايبقى شيء..... 42
ويعد أولاد الأبوين..... 43
وقد يفضل شيء..... 48
والمفقود..... 48
والخنثى..... 51
فرع في تصحيح المسألل..... 53
وإذا إنكسرت على صنفين.....55

ميثال الإنكسارعلى ثلا ثة أصناف..... 61

ميثال الإنكسارعلى أربعةأصناف..... 61

فائدة:يتأتى الإنكسار..... 63

أول مسألة أعيلت..... 64

فرع في المنا سخات..... 64

ميثال عدم الإنحصار مع إختلاف قدر الإستحقاق ومع الإنقسام. 65

ميثال عدم الإنحصار مع إختلاف قدر الإستحقاق وبلا إنقسام..66

الطبعة

ذو القعدة/1441/13هـ .. السبت/2020/7/4 م

الخط:الأحد/13/ 7/ 88 19 م

الطبعة الأولى 28/11/1442

8/7/2021 lasaxay laguna saxay taleefoon